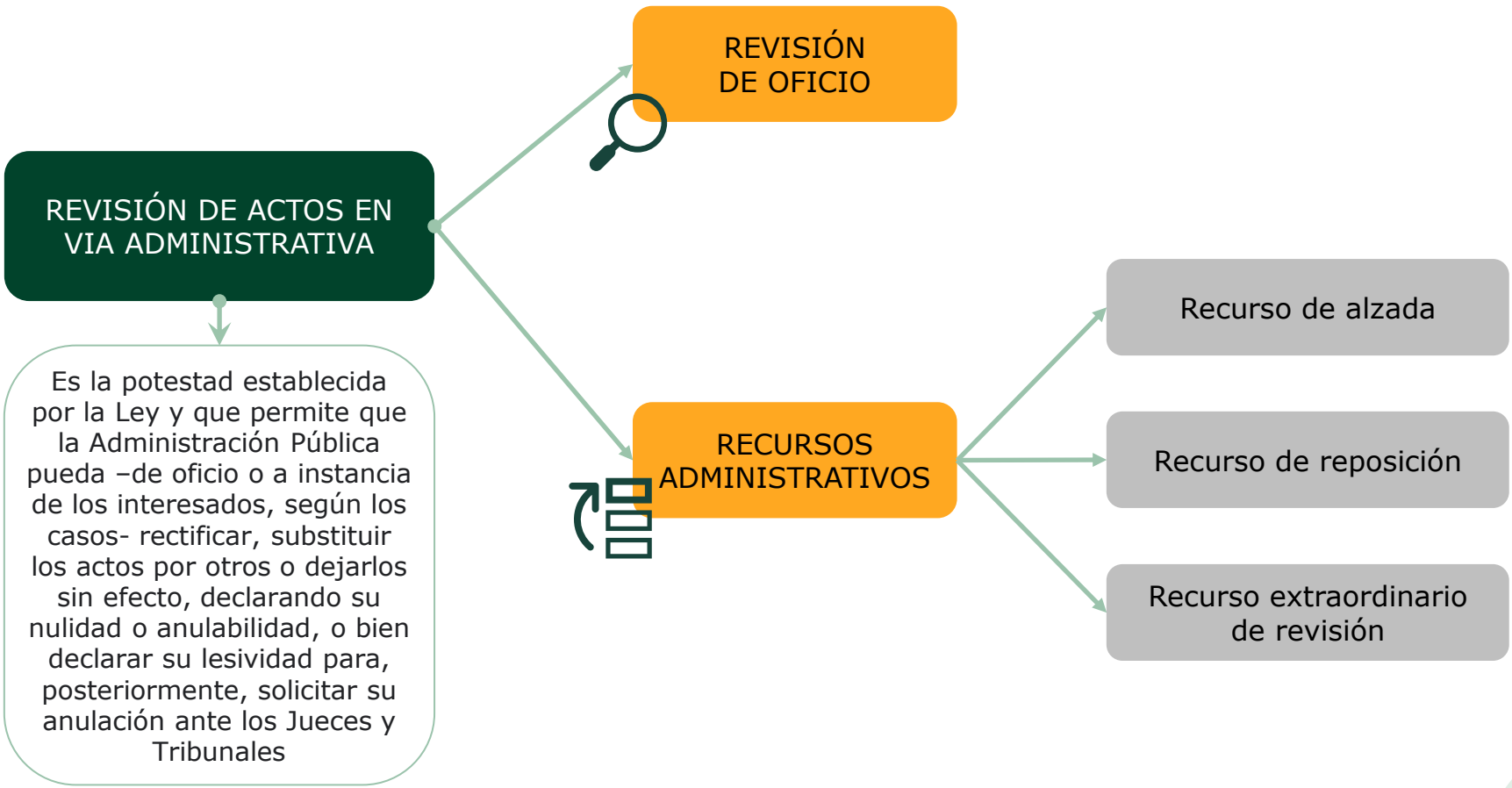


REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

Revisión de oficio y Recursos administrativos

Revisión de oficio y Recursos administrativos



Revisión de oficio y Recursos administrativos

LA REVISIÓN DE OFICIO

Plazos

	Objeto	Motivos	Interposición	Resolución	Regulación Ley 39/2015
Revisión de actos nulos	Actos que agotan la vía administrativa o que no fueron recurridos en plazo. Es posible la suspensión del acto	Las causas de nulidad de los actos administrativos establecidas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015	En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, previo dictamen del órgano consultivo competente	6 meses	Art. 106.1 y 108
Declaración de lesividad	Actos favorables que puedan lesionar el interés público. Es potestativa la suspensión del acto	Las causas de anulabilidad establecidas en el artícuo 48 de la Ley 39/2015	Dentro de los 4 años desde que se dicto el acto, exigiéndose la previa audiència de los interesados	6 meses En caso contrario → Caducidad Posteriormente, se puede impugnar ante la jurisdicción contenciosa-administrativa	Art. 107 y 108
Revocación	Actos de gravamen o desfavorables, siempre y cuando no hayan prescrito	Por cualquier motivo, siempre y cuando no suponga dispensa o exención no permitida por las Leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico	En cualquier momento, solo por parte de la Administración Pública		Art. 109.1
Rectificación de errores	Errores materiales, de hecho o aritméticos de los actos		En cualquier momento, de oficio o a petición de persona interesada		Art. 109.2

Revisión de oficio y Recursos administrativos

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

	Objeto	Motivos	Interposición	Resolución
Recurso de **ALZADA** Arts. 121 y 122 Ley 39/2015	• Contra resoluciones o actos **presuntos** que no agotan la vía administrativa • Contra **actos de trámite cualificados** dictados por órgano con superior jerárquico	De nulidad o de anulabilidad	Ante el **órgano que dictó el acto** recurrido **o** directamente ante **su superior** ¿Cuándo? En **1 mes** → Si el acto era expreso En **cualquier momento** → Si el acto era presunto	Por el **superior jerárquico** de quien dicto el acto ¿Cuándo? En **3 meses** Superado este plazo → Silencio negativo, salvo si el recurso era contra acto presunto negativo (y con los límites del art. 24.1 3er párrafo de la Ley 39/2015)
Recurso potestativo de **REPOSICIÓN** Art. 123 y 124 Ley 39/2015	• Contra resoluciones que agoten la vía administrativa. • Contra actos de trámite cualificados Si se ha interpuesto este recurso, es necesario esperar a su resolución antes de ir a la vía contenciosa-administrativa	De nulidad o de anulabilidad	Ante el **órgano que dicto el acto** recurrido ¿Cuándo? En **1 mes** → Si l'acte era exprés En **qualsevol moment** → Si l'acte era presumpte	El mismo ante el que se interpone ¿Cuándo? En **1 mes** Una vez pasado → Silencio negativo No cabe nuevo recurso de reposición ni de alzada
Recurso extraordinario de **REVISIÓN** Art. 113, 125 y 126 Ley 39/2015	Contra **actos administrativos firmes** en vía administrativa	1. Error de hecho a la hora de dictarlos y que resulte de los que consta en el Expediente 2. Aparición de nuevos documentos 3. Sentencia que declara falsedad en documentos o testimonios claves en la resolución 4. Resoluciones dictadas por prevaricación, soborno, violencia... declarada por sentencia firme	Ante el **órgano que dictó el acto** recurrido ¿Cuándo? En la 1ª causa **4 años** desde que el acto es firme En las causes 2ª, 3ª y 4ª **3 meses** desde el conocimiento del documento o desde la sentencia firme	El mismo ante el que se ha interpuesto ¿Cuándo? En **3 meses** Superado este plazo → Silencio negativo + Acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa